

1513240-31.2019.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1513240-31.2019.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513240-31.2019.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2243657/2019 - 04º D.P. LIMEIRA, 6971860 - 04º D.P. LIMEIRA, 2426/19/813 - 04º D.P. LIMEIRA, 2243657 - 04º D.P. LIMEIRA, 2426/19/813 - 04º D.P. LIMEIRA, 2243657 - 05º D.P. SUMARE, 2426/19/813 - 05º D.P. SUMARE, 2243657 - 05º D.P. SUMARE, 2426/19/813 - 05º D.P. SUMARE, 2243657 - 05º D.P. SUMARE, 2426/19/813 - 05º D.P. SUMARE, 2243657 - 05º D.P. SUMARE, 2426/19/813 - 05º D.P. SUMARE, 2243657 - 05º D.P. SUMARE, 2426/19/813 - 05º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONALD MARQUES ALVES CAMPOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

RONALD MARQUES ALVES CAMPOS, BEATRIZ LUCY FERREIRA GODOY e KAROLINE FERREIRA RODRIGUES GODOY, qualificados nos autos, estão sendo processados pela JUSTIÇA

PÚBLICA, como incursos no artigo 33, “caput”, da Lei nº11.343/06, ante os fatos já detalhadamente descritos na inaugural (páginas 130/131).

Defesas preliminares (páginas 195/196 e 204/206). Notificações (páginas 189, 212 e 220). Recebimento da denúncia (página 221). Citações pessoais (páginas 270, 281 e 321). Concessão da liberdade provisória às acusadas Beatriz Lucy Ferreira Godoy e Karoline Ferreira Rodrigues Godoy (página 386). Prova oral e interrogatórios (páginas 378/379 e 466/467). Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (páginas 562/566), ao passo que o defensor sustentou, em resumo, os seguintes argumentos: a) absolvição decorrente da ilegalidade pela invasão de domicílio; b) fragilidade probatória; c) aplicação benéfica da pena (páginas 569/593).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva veio à baila pelo exame químico-toxicológico (páginas 169/172).

Na seara da autoria criminosa, contundentes elementos de convicção autorizam, com absoluta segurança, que os réus sejam condenados, conforme a tipificação lançada na denúncia.

Explico.

Em essência, a acusação lançada contra os denunciados destaca que os entorpecentes apreendidos pertenciam a Ronald Marques Alves Campos, que, juntamente com a sua companheira Karoline Ferreira Rodrigues Godoy, entregou as drogas para a sua cunhada Beatriz Lucy Ferreira Godoy guardar.

Pois bem.

Em seu interrogatório judicial, Karoline Ferreira Rodrigues Godoy afirmou que junto com o companheiro Ronald Marques Alves Campos levou sim uma bolsa para a sua irmã Beatriz Lucy Ferreira Godoy. Alegou que nela havia roupas para serem lavadas e nada mais. Tratou-se, segundo ela, da bolsa que os policiais disseram ter apreendido entorpecentes (páginas 466/467).

Beatriz Lucy Ferreira Godoy, também em seu interrogatório judicial, asseverou que foi na bolsa que lhe foi entregue pelos corréus, na qual estavam peças de roupas para serem lavadas por ela, que a polícia encontrou as drogas. Acrescentou que viu os policiais achando os entorpecentes entre as roupas, naquela bolsa (páginas 466/467).

Então, possível extrair, das próprias palavras das acusadas, a seguinte conclusão: a bolsa existia, foi entregue pelos réus Ronald Marques Alves Campos e Karoline Ferreira Rodrigues Godoy para a ré Beatriz Lucy Ferreira Godoy, e havia, realmente, drogas no seu interior.

A partir disso, passa-se ao seguinte questionamento: os réus sabiam dos entorpecentes e estavam vinculados a eles?

Evidente que sim.

Basta uma singela leitura das transcrições das mensagens trocadas, no calor dos acontecimentos, pelos telefones celulares das rés (página 469 – link, páginas 54/56 do relatório, celular 2), para que se tenha certeza disso.

Vejamos.

BIA:
MEU DEUS KAROL
ELES TÁ DO SEU LAFO

KAROL:
NAO

BIA:
E ESSAS DROGA AQUI
NA FALA NA ONDE EH MORO
CADÊ O BOY

KAROL:
FICA TRANQUILA

BIA:
TÔ PASSANDO MAL

KAROL:
ELE NAO SABEM DE NADA

BIA:
APAGA ESSAS COISA
TÔ COM MEDO

Note-se que o réu Ronald Marques Alves Campos é apelidado como “boy” (página 594).

Logo, indisfarçável que, dolosamente, os réus Ronald Marques Alves Campos, Beatriz Lucy Ferreira Godoy e Karoline Ferreira Rodrigues Godoy guardaram e mantiveram em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, tendo em vista a quantidade e a variedade dos entorpecentes.

Lembra-se, ademais, que o policial militar Eder Gonçalves da Silva relatou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, ante a informação da guarda de drogas, esteve na residência do réu Ronald Marques Alves Campos, cuja entrada foi franqueada pela sua companheira, ré Karoline Ferreira Rodrigues Godoy, encontrando-se, dentro de um guarda-roupa, embalagens para acondicionamento de entorpecentes, atribuídas ao acusado Ronald Marques Alves Campos (páginas 466/467).

Por sua vez, o policial militar Edivaldo de Jesus Mulotto, em audiência de instrução, narrou que foi até a casa onde estava a acusada Beatriz Lucy Ferreira Godoy, local apontado pelo acusado Ronald Marques Alves Campos como utilizado para a guarda de estupefacientes. Lá, a própria acusada Beatriz Lucy Ferreira Godoy entregou os entorpecentes armazenados, dizendo que os réus Ronald Marques Alves Campos e Karoline Ferreira Rodrigues Godoy tinham deixado aquela sacola com as drogas, no dia anterior, a fim de que ela guardasse, para que depois o réu buscasse (páginas 466/467).

De se ver que as informações obtidas, a partir da detenção do acusado, fizeram eclodir o desdobramento do flagrante inicial e a apreensão dos entorpecentes.

Sem dúvida, havia elementos caracterizantes de justa causa para o ingresso aos imóveis e os agentes públicos não se omitiram, por isso conseguiram apreender grande quantidade de droga ilícita e cumprir o poder-dever da polícia de atuar nos casos de flagrante delito, em garantia da ordem e segurança públicas.

Tudo isso considerado, procede a pretensão punitiva estatal, passo à dosimetria penal, atividade jurisdicional de discricionariedade vinculada.

Em primeira fase, ante a quantidade de entorpecentes (um tijolo com peso total de 777 gramas de "maconha", um outro tijolo contendo 216 gramas de "maconha", uma porção contendo 54 gramas de "maconha" e uma porção contendo 99 gramas de "crack", droga derivada da cocaína), exaspero a pena-base em 1/3 (um terço), para todos denunciados. Ainda em primeira fase, observo que o réu Ronald Marques Alves Campos possui maus antecedentes (página 411), daí que majoro a sua pena em mais 1/6 (um sexto).

Em segunda fase, advirto que o acusado Ronald Marques Alves Campos é reincidente (páginas 408/409), daí que majoro em 1/6 (um sexto) a sua pena.

Em terceira e última fase, inaplicável a causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, quanto ao denunciado Ronald Marques Alves Campos, por força dos seus maus antecedentes e da sua reincidência. No que tange às corrés, possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que não resultou demonstrada, efetivamente, a habitualidade na traficância. Em outras palavras, não foi possível concluir que a guarda dos entorpecentes em que elas estavam enredadas se tratou de atividade não ocasional. Aplicável às acusadas a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar mínimo (1/6), tendo em vista o maior desvalor da conduta, considerando a variedade de entorpecentes, inclusive de efeito extremamente viciante ("crack").

À luz da disciplina do artigo 33, § 3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado. Ressalte-se que o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga (Jurisprudência em Tese nº 6 do STJ ao tratar da Lei de Drogas).

Vale destacar, também, que os réus, no exercício do chamado comércio maldito, atuaram para a ruína das famílias, incentivaram a prática de inúmeros outros crimes e desencaminharam a juventude. Enfim, tanto mal causaram à sociedade.

Com relação ao tema da detração, significaria, em última análise, progressão de regime com espeque apenas em requisito objetivo, o que não se mostra consentâneo, porque despreza a necessária avaliação de requisito subjetivo.

Forte nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para: 1) condenar BEATRIZ LUCY FERREIRA GODOY e KAROLINE FERREIRA RODRIGUES GODOY, qualificadas nos autos, às penas de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, piso mínimo (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006), por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; 2) condenar RONALD MARQUES ALVES CAMPOS, qualificado nos autos, às penas de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime fechado, e 906 (novecentos e seis) dias-multa, piso mínimo (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006), por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O acusado RONALD MARQUES ALVES CAMPOS acompanhou encarcerado cautelarmente o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição (páginas 85/90) e assim deve permanecer em garantia da ordem pública, ante a sua vida pregressa extremamente desabonadora. Recomende-se RONALD MARQUES ALVES CAMPOS na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se mandados de prisão em face das acusadas

BEATRIZ LUCY FERREIRA GODOY e KAROLINE FERREIRA RODRIGUES GODOY, para o cumprimento da pena definitiva.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA